Điều khoản và điều kiện bán hàng

MTRobotix · thiết bị và dịch vụ · Việt Nam

> **Dự thảo chờ luật sư rà soát.** Chưa được thẩm định pháp lý. Phiên bản [1.0], hiệu lực từ [DD/MM/YYYY].

1. Phạm vi áp dụng	Áp dụng cho mọi báo giá, đơn hàng và giao hàng của MTRobotix (“MTR”). Thứ tự ưu tiên: phiếu thay đổi đã ký, báo giá, đề xuất, điều khoản này. Điều khoản trên PO của khách không áp dụng trừ khi MTR chấp nhận bằng văn bản.
2. Giá	Bằng VND, chưa gồm thuế GTGT. Cố định trong thời hạn hiệu lực báo giá. Thuế GTGT theo thuế suất tại ngày xuất hóa đơn.
3. Đơn hàng	Đơn hàng có hiệu lực khi MTR nhận PO và tạm ứng của khách, và phát hành xác nhận đơn hàng.
4. Thanh toán	Theo báo giá. Hóa đơn đến hạn trong [15] ngày. Số tiền quá hạn chịu lãi [ ]%/tháng. MTR có thể tạm dừng công việc khi có khoản quá hạn.
5. Giao hàng	Tiến độ tính từ ngày nhận PO và tạm ứng. Tiến độ lùi tương ứng khi chậm đầu vào, phê duyệt, mặt bằng hoặc thanh toán từ khách.
6. Nghĩa vụ của khách	Cung cấp đúng hạn mẫu, thông tin, phê duyệt, tiện ích, quyền vào dây chuyền và nơi làm việc an toàn, theo đề xuất.
7. Thay đổi	Thay đổi phạm vi, giá, tiến độ chỉ bằng phiếu thay đổi có chữ ký hai bên.
8. Thử nghiệm và nghiệm thu	FAT tại MTR, SAT tại nhà máy, theo đề xuất. Trạm được coi là nghiệm thu khi ký biên bản nghiệm thu SAT, hoặc khi khách đưa vào sản xuất, hoặc sau [10] ngày kể từ khi MTR thông báo sẵn sàng SAT mà khách làm chậm SAT.
9. Quyền sở hữu và rủi ro	Rủi ro chuyển cho khách khi ký biên bản giao nhận. Quyền sở hữu chuyển khi thanh toán đủ.
10. Bảo hành	12 tháng kể từ SAT cho lỗi thuộc phạm vi cung cấp của MTR. Biện pháp: sửa chữa hoặc thay thế. Không gồm vật tư tiêu hao, sử dụng sai, tai nạn, sửa đổi bởi bên khác, phần cứng hoặc phần mềm không được duyệt, điều kiện ngoài phạm vi.
11. Trách nhiệm	Tổng trách nhiệm giới hạn bằng giá trị hợp đồng. Không chịu trách nhiệm thiệt hại gián tiếp, mất sản lượng, lợi nhuận hoặc dữ liệu.
12. Phần mềm, sở hữu trí tuệ và dữ liệu	MTR sở hữu phần mềm MetriQ và mọi thiết kế; khách được cấp quyền sử dụng vĩnh viễn, không chuyển nhượng cho trạm được cung cấp. Khách sở hữu hình ảnh và dữ liệu sản xuất. MTR chỉ dùng cho khách đó, trừ khi khách đồng ý bằng văn bản.
13. Bảo mật	Mỗi bên giữ bí mật thông tin của bên kia và chỉ dùng cho đơn hàng. NDA đã ký được ưu tiên.
14. Bất khả kháng	Không bên nào chịu trách nhiệm về chậm trễ do sự kiện ngoài khả năng kiểm soát hợp lý. Mỗi bên có thể chấm dứt nếu sự kiện kéo dài quá [90] ngày.
15. Hủy đơn	Khách có thể hủy bằng văn bản và thanh toán phần việc đã làm, linh kiện đã mua hoặc đã cam kết, chi phí phát sinh đến ngày hủy.
16. Luật và tranh chấp	Pháp luật Việt Nam. Tranh chấp: thương lượng 30 ngày, sau đó [Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) / Tòa án [thành phố]].
17. Toàn bộ thỏa thuận	Các tài liệu đơn hàng nêu trên là toàn bộ thỏa thuận và thay thế mọi trao đổi trước đó.